

„Eines der größten Probleme: die kurzen Fristen“ Immer mehr Asylbescheide werden angefochten, der Anschlag von Solingen hat einiges verändert. Der Bonner Jurist....

„Eines der größten Probleme: die kurzen Fristen“; Immer mehr Asylbescheide werden angefochten, der Anschlag von Solingen hat einiges verändert. Der Bonner Jurist erklärt warum.

Rheinische Post

Montag 10. März 2025

Rheinische Post Xanten

Copyright 2025 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 5

Length: 1103 words

Byline: Julia Rathcke

Highlight: Interview Jens Dieckmann

Body

Die Zahl der Asylklagen an deutschen Verwaltungsgerichten ist enorm gestiegen, von 100.000 bundesweit im Jahr 2024 entfallen mit 19.300 die meisten auf NRW. Wie erleben Sie das?

Dieckmann Wir spüren den Andrang sehr deutlich, die Menschen melden sich per Telefon, per E-Mail, persönlich, und zwar aus verschiedensten Herkunftsländern – von Burkina Faso über Syrien bis Afghanistan. Mein Schreibtisch bildet immer in etwa die aktuelle Statistik ab. Der Andrang an Anfragen im Moment deutet darauf hin, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gerade sehr viele Entscheidungen fällt.

Eigentlich eine gute Nachricht, oder?

Dieckmann Ja, wobei man beachten muss, dass die Nachricht der vermehrten Asylklagen auf die Anträge zurückgeht, die 2023/24 gestellt worden sind. Die Fallbearbeitung und entsprechend die Klagen verlaufen immer in Wellenbewegungen. Was sich jetzt in der Statistik zeigt, ist also nur das Echo auf die Entwicklung von vor rund zwei Jahren, und das, obwohl die Bundesregierung 2023 mit dem Gesetz zur Verfahrensbeschleunigung nachgeschärft hatte.

Was fällt alles unter den Begriff Asylklagen, welche Fälle sind das?

Dieckmann Das sind im Wesentlichen drei Kategorien: Zum einen betrifft es Menschen, die nach Deutschland kommen, hier einen Asylantrag stellen und für die Deutschland auch zuständig ist. Das Bundesamt prüft für das jeweilige Herkunftsland Gründe für politisches oder menschenrechtliches Asyl. Der zweite Bereich sind die sogenannten Dublin-Verfahren, wenn Menschen über andere europäische Länder nach Deutschland einreisen,

„Eines der größten Probleme: die kurzen Fristen“ Immer mehr Asylbescheide werden angefochten, der Anschlag von Solingen hat einiges verändert. Der Bonner Jurist....

dann kann das BAMF über eine Rückführung in das Ankunftsland entscheiden. Die dritte Gruppe betrifft Menschen, die schon in einem anderen Land ein Asylverfahren durchlaufen und dort einen internationalen Schutzstatus zuerkannt bekommen haben, dann aber in diesen Ländern objektiv so schlecht behandelt wurden, dass sie das Land verlassen, um in Deutschland erneut ein Asylverfahren zu durchlaufen. Aus allen drei Bereichen klagen Menschen gegen die Entscheidungen des BAMF, es sind also nicht nur sehr viele Fälle, sondern auch sehr unterschiedliche.

Was macht diese Verfahren so schwierig?

Dieckmann Eines der größten Probleme sind die extrem kurzen Fristen. Die Menschen harren in den Unterkünften aus, bekommen irgendwann den Brief mit dem Asylbescheid in die Hand gedrückt und haben dann oft genug nur eine Woche Zeit zu reagieren. Das bringt einen enormen Stress mit sich für die Betroffenen und auch für uns. Theoretisch hat jeder die Möglichkeit, selbst beim Verwaltungsgericht Klage einzureichen, was teilweise auch geschieht. Oft mangelt es dafür aber schon an sprachlichen Kenntnissen.

Wie ließe sich das abfedern?

Dieckmann Laut der maßgeblichen Europäischen Richtlinien ist Deutschland verpflichtet, diese Menschen im Zuge des Asylverfahrens in der von ihnen gewählten Sprache über ihre rechtlichen Möglichkeiten aufzuklären. Auch Beratungsgespräche in den Unterkünften sind eigentlich verpflichtend.

Angesichts der 29 Zentralen Unterbringungseinrichtungen in NRW, die jeweils für 160 bis 1200 Personen ausgelegt sind, klingt das nach einer sehr schwierigen Aufgabe.

Dieckmann Und es könnte noch schwieriger werden, denn die Landesregierung hat infolge des Anschlags in Solingen die Bedingungen dahingehend eher verschärft: Laut dem Maßnahmenpaket soll in NRW nicht nur ein zweites Abschiebegefängnis gebaut werden, auch die Landesunterkünfte sollen auf über 70 aufgestockt werden. Das bedeutet, die Menschen leben noch länger in Lagern – während die Mittel für die landesgeförderten Beratungseinrichtungen massiv gekürzt worden sind. Dann haben sie pro Einrichtung noch circa ein bis zwei Stellen, die für zum Beispiel 500 bis 800 Menschen zuständig sind – bei juristischen Fristen von oft nur einer Woche. Inwiefern NRW dann noch den europarechtlichen Pflichten effektiv nachkommt, werden wir sehen. Und gegebenenfalls in Einzelfällen auch gerichtlich überprüfen lassen.

Die Verwaltungsgerichte ächzen unter der Vielzahl der Asylklagen. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt immer noch bei rund 15 Monaten. Wie erleben Sie das?

Dieckmann Das ist etwas schneller geworden, aber grundsätzlich sehr unterschiedlich. Die Justiz ist unabhängig und kein Richter, keine Richterin lässt sich unter Druck von Kommentaren aus der Politik, man müsse doch in der Lage sein, ein Asylverfahren innerhalb von drei Monaten abzuschließen etc., drängen. Je nach Herkunftsland kann ein Fehlurteil verheerende Konsequenzen haben, bis hin zu Lebensgefahr für Menschen, die in Diktaturen abgeschoben werden. Es geht oft um sehr komplexe Fälle, um fundamentale Grund- und Menschenrechte – das nehmen Richter und Richterinnen nach meiner jahrelangen Erfahrung sehr ernst.

Wie viel Fehlentscheidungen gibt es?

Dieckmann Bei bestimmten Herkunftsländern werden Bundesamts-Bescheide in einer sehr großen Zahl gerichtlich aufgehoben oder abgeändert, besonders häufig ist das bei Afghanistan, Irak und Iran der Fall. Ein Problem ist auch die zeitliche Verzögerung; die Entscheidungen des BAMF basieren ja auf den jeweils aktuellen sogenannten Lageberichten des Auswärtigen Amtes. Das heißt, es werden individuelle Entscheidungen über Anträge getroffen, während sich nach ein bis zwei Jahren Gerichtsverfahren die Lage in den Ländern oft verändert hat.

Die Bundestagswahl wurde von der Union auch mit einer verschärften Asylpolitik gewonnen, die AfD wurde zweitstärkste Kraft. Wie wird sich der Politikwechsel auf die Verfahren auswirken?

„Eines der größten Probleme: die kurzen Fristen“ Immer mehr Asylbescheide werden angefochten, der Anschlag von Solingen hat einiges verändert. Der Bonner Jurist....

Dieckmann Das werden wir abwarten müssen. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren als Anwalt für Asylrecht tätig und auch unter der letzten Amtszeit von Angela Merkel mit einem Innenminister Horst Seehofer wurde der Ton schärfer. Die Haltung der jeweiligen Regierung ist schon spürbar, es waren aber immer – wie gesagt – wellenartige Entwicklungen. Man kann aber schon jetzt sagen: Eine rigidere Entscheidungspraxis in Asylverfahren wird sicher dann auch wieder zu mehr Klagen führen.

Das Interview wurde geführt von Julia Rathcke.

In der Regel für 400 Fälle zuständig

Person Der Bonner Jurist ist seit 1996 als Rechtsanwalt im gesamten Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts sowie als Strafverteidiger tätig.

Fälle Laut eigener Aussage laufen in seiner Kanzlei immer etwa rund 400 Fälle pro Anwalt gleichzeitig. In den Höchstzeiten um 2015/16 seien es um die 1000 gewesen. Er lehne jedoch mehr Mandate ab, als er annehme.

Zahlen Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zufolge haben 2024 insgesamt über 250.000 Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Rückgang um rund 30 Prozent.



[Link to PDF](#)

Graphic

Foto: imago

„Eines der größten Probleme: die kurzen Fristen“ Immer mehr Asylbescheide werden angefochten, der Anschlag von Solingen hat einiges verändert. Der Bonner Jurist....

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: STATISTIKEN (90%); GERICHTSHÖFE (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); RECHTSKLAGEN (89%); POLITIK (88%); POLITISCHES ASYL (87%); EINWANDERUNG (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); MENSCHENRECHTE (78%); GESETZGEBUNG (73%); KOMMUNALVERWALTUNGEN (73%); GEFÄNGNISSE (65%); ABSCHIEBUNG (64%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (79%); BONN, DEUTSCHLAND (58%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (72%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (88%); SYRIEN (73%); AFGHANISTAN (72%); BURKINA FASO (72%)

Load-Date: March 10, 2025

End of Document